

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 56 del Reg. Gen.	Oggetto: Approvazione "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni".	COMUNE DI LIPARI ALCANTARA N. 2648
Data 11.10.2013		

L'anno **duemilatrecenti**, il giorno **undici** del mese di **ottobre** alle ore **10:05**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione **non urgente** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge (avviso prot. n. 30064 del 30.09.2013), risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) LAURIA BARTOLO	P		11) ORIFICI DANIELE	P	
02) SABATINI ADOLFO	P		12) CARNEVALE EMANUELE		A
03) RUSSO ANTONINO	P		13) CASILLI ANTONINO	P	
04) RIFICI RAFFAELE	P		14) BERTE' UGO	P	
05) BIVIANO GIACOMO	P		15) PROFILIO LUCIANO		A
06) FONTI GESUELE	P		16) LO CASCIO PIETRO		A
07) CACCETTA ANTONELLA	P		17) PORTELLI GIOVANNI	P	
08) D'ALIA NUNZIATA	P		18) GUGLIOTTA ANNARITA		A
09) FAMA' NATALE		A	19) CENTORRINO ROSARIO	P	
10) BRUNO MARIANO	P		20) SGROI CLAUDIO		A

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 14	Assenti n. 06
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Sindaco: *Marco Giorgianni*.
Vice Sindaco: ==
Assessori ==

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Gugliotta (da Lauria), per motivi personali;
Lo Cascio (da Sabatini), per motivi personali.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il Sig. Geom. Adolfo Sabatini nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Generale, Sig. dott. Giovanni Famularo.
La seduta è pubblica.

In prosecuzione di seduta (durante la quale è entrato in aula il cons. Famà e si è allontanato il cons. Bruno - Presenti 14), il Presidente introduce l'argomento di cui al terzo punto dell'ordine del giorno, Approvazione Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni. Legge quindi un emendamento a firma propria e del cons. Orifici (vedasi allegato).

Interviene il Sindaco, Marco Giorgianni per un breve chiarimento sull'argomento.

Indi il Presidente sospende i lavori per 15 minuti per consentire ai funzionari di esprimere i pareri sull'emendamento.

Sono le ore 10:55.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 11:10, risultano essersi allontanati dall'aula i cons. Famà, D'Alia e Russo.
Presenti 11.

In assenza di interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento letto prima, dando atto dei pareri favorevoli espressi sullo stesso.

Effettuata la votazione, si ottiene il seguente esito:

11 voti favorevoli (unanimità).

Quindi pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in parola, così come risultante emendata, ottenendosi il seguente risultato:

11 voti favorevoli (unanimità).

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa.
- Visto il verbale della commissione consiliare "Affari Istituzionali", in data 03.09.2013.
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 31.07.2013.
- Visto l'emendamento alla proposta, di cui alla narrativa che precede.
- Visti gli esiti delle superiori votazioni.

Delibera

1. *di approvare, così come approva, il **Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni**, di cui alla relativa proposta recante "Approvazione Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" che, nel testo risultante modificato e integrato dall'emendamento votato in corso di seduta, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.*

=====

Emendamento alla proposta di deliberazione riportante all'oggetto: **APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI"**.

I sottoscritti consiglieri comunali, preso atto di quanto previsto dalla proposta di deliberazione e ritenuto opportuno rendere più rapida l'attività amministrativa e/o garantire ulteriori controlli

PROPONGONO

di emendare la proposta come segue:

Sostituire il comma 2 dell'art. 5 con il seguente comma:

2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve essere richiesto il parere del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile. Il parere negativo deve essere motivato. Nel caso in cui la proposta di deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente tale circostanza deve essere indicata nella proposta di deliberazione e il provvedimento non deve essere sottoposto all'attenzione del settore finanziario.

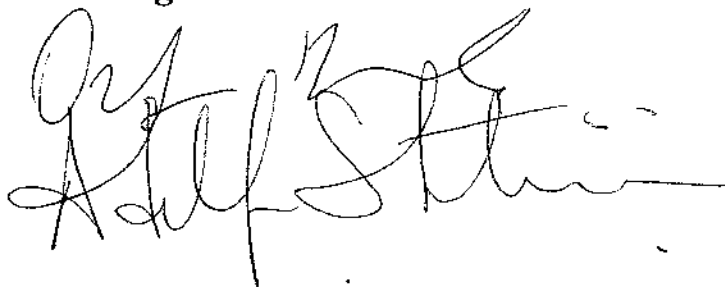
All'articolo 10, comma 1 sostituire la percentuale del 5% con la percentuale del 10%.

Aggiungere all'art. 10 il seguente comma:

5. Sono sottoposti al controllo anche gli atti per i quali interviene segnalazione di criticità da parte del settore finanziario dell'ente.

Lipari, 11/10/2013

I Consiglieri Comunali



Sotto il profilo tecnico, si esprime giudizio
favorevole
11/10/2013
IL DIRIGENTE DR.
L. G. FERRARO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(ILL. G. FERRARINI)

Sotto il profilo della legalità, si esprime
giudizio favorevole -
Lifar, 11/10/2013
IL VICE SEGRETARIO
(M. G. F. (M. G. F.))

IL VICE SEGRETARIO G. LE
(M. G. FAMARCO)

**COMUNE DI LIPARI**

(PROVINCIA DI MESSINA)
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.iturp@comunelipari.it**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Si da incarico al settore	PRIMO "BFFARI ISTITUZIONALI"
Servizio	
Ufficio	

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO
DEI CONTROLLI INTERNI

IL SINDACO**L'ASSESSORE**

Proposta di deliberazione n°	—	del	—
------------------------------	---	-----	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(vedi proposta allegata)

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI"

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 rubricato *"rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali"*, modifica l'art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne le diverse tipologie;

DATO ATTO che in applicazione degli artt. 147 e segg. del TUEL il Comune di Lipari, al fine di adempiere agli obblighi previsti per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve attivare un sistema di controlli interni basato su:

1. controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivo e successivo;
2. controllo di gestione;
3. controllo sugli equilibri finanziari;

RILEVATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4 del T.U.E.L., riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i Comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare, nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli, di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, preveda che gli enti locali attivino il sistema dei controlli interni con apposito "regolamento adottato dal Consiglio";

PRECISATO come il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al sistema dei controlli interni abbia per oggetto la cornice generale dei principi cui attengono le diverse tipologie di controllo in esso individuate, che dovranno poi essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e i servizi competenti per materia;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle Pubbliche Amministrazioni;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO pertanto, necessario procedere all'approvazione del Regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato "B" al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della L. n. 213/2012 in relazione ai Titoli IV° e V° del presente regolamento, integrativi del regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL, come applicato in Sicilia;

PROPONE

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni istituito ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, regolamento che, composto da n. 19 articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DEMANDARE, per quanto di competenza, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
3. DARE ATTO che la disciplina di cui ai TITOLI IV° e V° del presente Regolamento dei controlli interni è inserita ed approvata ad integrazione del vigente Regolamento di Contabilità;
4. DARE ATTO che:
 - il Regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che lo approva;
 - dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;
5. COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 – convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
6. PUBBLICARE l'allegato regolamento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore

IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE
(dott. Giovanni Faradaro)



Il Proponente

COMUNE DI LIPARI

Provincia di Messina



***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SISTEMA INTEGRATO DEI
CONTROLLI INTERNI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

INDICE

TITOLO	ART.	DESCRIZIONE	PAG.
I		PRINCIPI GENERALI	3
	1	Finalità e principi	3
	2	Soggetti del controllo	3
	3	Sistema dei controlli interni	4
II		IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	
	4	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	4
	5	Controllo di regolarità contabile	5
	6	Responsabilità e sostituzioni	6
III		IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	
	7	Finalità e principi	7
	8	Caratteri generali e organizzazione	8
	9	Oggetto	8
	10	Metodologia del controllo	9
	11	Risultati del controllo	9
IV		IL CONTROLLO DI GESTIONE	10
	12	Finalità	10
	13	Struttura operativa	11
	14	Metodologia e fasi dell'attività di controllo	11
	15	Periodicità e comunicazioni	11
	16	Sistemi di rendicontazione	12
V		IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI	
	17	Struttura operativa	12
	18	Regolamentazione del controllo sugli equilibri finanziari – Fasi del Controllo	13
	19	Disposizioni finali	14

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 147 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012, al fine di istituire un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all'azione amministrativa.
2. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti del sistema, in proporzione alle risorse disponibili.
3. Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 2

SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Partecipano all'organizzazione e attuazione del sistema dei controlli interni:
 - il Segretario Generale;
 - il Vice Segretario Generale;
 - il Dirigente del Settore Economico - Finanziario;
 - i Dirigenti di Settore.
2. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sulla gestione dell'Ente.
3. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal regolamento di contabilità, dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
4. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'Ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 nei limiti dell'applicabilità al Comune di Lipari in ragione della consistenza demografica.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, le seguenti tipologie di controllo con le finalità accanto ad ognuno indicate:
 - **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** garantisce legittimità, regolarità e correttezza all'azione amministrativa, sia in fase preventiva che successiva;
 - **controllo di gestione:** verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, e tra risorse impiegate e risultati;
 - **controllo sugli equilibri finanziari:** garantisce il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
4. Le attività di controllo di cui al comma precedente sono integrate dai controlli di competenza dell'Organo di Revisione contabile, secondo la disciplina recata dal T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità, e del Nucleo di Valutazione secondo la disciplina recata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO II

IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il Responsabile del Settore competente per materia, individuato in funzione dell'iniziativa o dell'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile il cui esito finale è espresso con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L., come applicato in Sicilia.
2. Il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore interessato deve essere richiesto su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo. I pareri negativi devono essere motivati.
3. Il parere di regolarità tecnica, sottoscritto dal responsabile competente, è richiamato nel testo della deliberazione e forma parte integrante della stessa.
4. Il responsabile del servizio precedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su ogni altro atto amministrativo (compresi gli ordinativi in economia) diverso dalle deliberazioni che emana, ed esprime il proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Dirigenti e i Responsabili di P.O. sono responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché dell'efficienza, della propria attività.
6. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto nel rispetto del principio di autotutela che impone all'Amministrazione il potere-dovere di riesaminare la propria attività ed i propri atti, con lo scopo di correggere eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.
7. Giusta disposizione statutaria, su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto d'indirizzo politico, viene rilasciato il parere di legittimità del Segretario Generale.

Articolo 5

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del T.U.E.L., come applicato in Sicilia, e secondo quanto disciplinato nel Regolamento di Contabilità.
2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile. Il parere negativo deve essere motivato. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del settore finanziario ne rilascia attestazione.
3. Il parere di regolarità contabile, sottoscritto dal responsabile del settore finanziario, è richiamato nel testo della deliberazione e forma parte integrante della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del decreto legislativo 267/2000, il responsabile del settore economico - finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Articolo 6

RESPONSABILITÀ E SOSTITUZIONI

1. I pareri costituiscono manifestazioni di giudizio da parte dei soggetti titolari nell'esercizio della funzione consultiva. Il parere dei Responsabili di Settore è obbligatorio ma non vincolante, e si pone come fase preparatoria concludendo l'istruttoria del provvedimento.
2. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al comma 2, i responsabili dei singoli procedimenti, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.
5. Nel caso in cui il Responsabile del Settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sono espressi dai soggetti che esercitano le funzioni sostitutive o vicarie.

TITOLO III

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 7

FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è svolto nel rispetto del principio di autotutela che impone all'Amministrazione il potere -- dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti con lo scopo di correggere eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine ai conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
 - a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
 - b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile del settore, se vengono ravvisati vizi;
 - c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
 - d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
 - e) coordinare i singoli servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:

- a) indipendenza: il responsabile e gli eventuali addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
- b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i settori e servizi dell'Ente, secondo regole chiare, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
- c) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
- d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate *in primis* a scopo collaborativo;
- e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standard predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Articolo 8

CARATTERI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

1. Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa è di tipo interno e a campione.
2. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario Generale il quale dirige, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa, coadiuvato, all'occorrenza, da professionalità ritenute necessarie per l'esercizio della funzione. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, anche al fine di esaminare particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
3. Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, esercitando direttamente specifiche attività di controllo e verifica, o richiedendone formalmente l'istruttoria al personale di adeguata qualifica appositamente individuato, il quale è tenuto obbligatoriamente a riscontrarne gli adempimenti.

Articolo 9

OGGETTO

1. Sono sottoposti al controllo successivo i seguenti atti scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento sistematico secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L. 190/2012:
 - a. Determinazioni di impegni di spesa;
 - b. Contratti;
 - c. Altri atti amministrativi (quali decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura, ordinativi in economia, ecc.).
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti verifica:
 - a. la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b. l'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c. l'adeguata motivazione dell'atto;
 - d. il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
 - e. la conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Articolo 10

METODOLOGIA DEL CONTROLLO

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con cadenza semestrale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio entro i primi 15 giorni del semestre successivo a quello della loro formazione. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 5%, per ogni Settore, del totale degli atti formati nel semestre di riferimento.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.

3. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Gli uffici, pertanto, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno presentare tutta la documentazione che sarà loro richiesta.
4. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, potranno essere utilizzate griglie di valutazione sulla base di standard predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Articolo 11

RISULTATI DEL CONTROLLO

1. Le risultanze dei controlli a campione sono oggetto di una sintetica relazione annuale da cui risulti:
 - a. il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
 - b. i rilievi sollevati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di irregolarità riscontrata, e il loro esito;
 - c. le osservazioni su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei responsabili;
 - d. le analisi riepilogative e le indicazioni, i suggerimenti e/o le proposte migliorative da fornire alle strutture organizzative;
 - e. un giudizio annuale finale sugli atti amministrativi dell'Ente.
2. Le relazioni sono trasmesse ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O., ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco ed al Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui, dal controllo, emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l'adozione di atti affetti da vizi, il Segretario Generale adotta circolari interpretative o direttive per orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell'Ente.

4. Nel caso in cui l'atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità nonché nei casi di irregolarità gravi, la segnalazione viene comunicata tempestivamente al soggetto che ha adottato l'atto sottoposto a controllo, affinché il medesimo possa procedere, in sede di autotutela, ad eventuali azioni correttive.
5. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la sezione regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO IV

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 12

FINALITA'

1. Il controllo di gestione è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi predetti.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale dell'ente, specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento.
3. La disciplina del controllo riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 13

STRUTTURA OPERATIVA

1. Nell'ambito del Settore finanziario del Comune è istituita una unità organizzativa preposta al controllo di gestione che opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura e risponde direttamente al Segretario generale. L'individuazione da parte dell'Amministrazione delle risorse umane da preporre a tale unità operativa avviene ai sensi dell'art. 62 del *regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (ROGUS)*, relativo ai gruppi di lavoro.
2. Per l'espletamento dell'attività, detta unità utilizza i sistemi informativi già disponibili all'interno dell'Ente per il reperimento dei dati inerenti la contabilità (bilancio di previsione, rilevazione di impegni, accertamenti, pagamenti, riscossioni, fatture, rendiconto etc.).

Articolo 14

METODOLOGIA E FASI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il processo di controllo si articola nelle seguenti fasi:
 - a. in sede di approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.):
 - definizione degli obiettivi;
 - articolazione degli stessi per tipologia (sviluppo, miglioramento, ...);
 - individuazione misurazione attraverso adeguati indicatori di efficacia, efficienza e/o economicità;
 - definizione dei dati da misurare riferiti alla ordinaria attività dell'Ente;
 - individuazione di adeguati indicatori di efficacia, efficienza e/o economicità;
 - b. rilevazione in corso d'anno dello stato di attuazione degli obiettivi (di norma nel mese di settembre in occasione della verifica sullo stato di attuazione dei programmi da parte del Consiglio Comunale);
 - c. rilevazione finale del grado di realizzazione degli obiettivi del P.R.O. attraverso relazione e misurazione degli indicatori ed analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati;
 - d. misurazione dei risultati e dei costi dell'attività ordinaria;
 - e. valutazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità ed elaborazione di una relazione finale sulla valutazione dei risultati a livello di singolo Settore e complessivamente di Ente.

Articolo 15

PERIODICITA' E COMUNICAZIONI

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa, attraverso il controllo di gestione, si svolge di norma in corso d'anno, a settembre ed a fine d'anno.
2. Entro 10 giorni dalla chiusura di ogni verifica l'unità organizzativa trasmette il referto ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio, affinché abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, ed alla Giunta Municipale, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. La Giunta, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.

Art. 16

SISTEMI DI RENDICONTAZIONE

1. I documenti richiamati nell'articolo 14 sono elaborati in collaborazione e sinergia con i Settori dell'Ente e sono di volta in volta trasmessi, oltre che ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio ed alla Giunta Municipale, anche al Nucleo di valutazione.
2. Il referto conclusivo è trasmesso, sempre a cura della struttura operativa di cui al precedente art. 13, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198 bis del T.U.E.L.

TITOLO V

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 17

STRUTTURA OPERATIVA

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente del Settore Economico - Finanziario e con la vigilanza dell'Organo di Revisione.
2. Partecipano all'attività di controllo l'Organo di Revisione con funzione di vigilanza sull'operato del Dirigente del Settore Economico - Finanziario, e qualora richiesti il

Segretario Generale, la Giunta Municipale, i Dirigenti di Settore e le P.O., secondo le rispettive responsabilità.

3. In particolare i Dirigenti responsabili dei diversi settori e le P.O. dell'ente collaborano col Dirigente responsabile del settore economico - finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l'espletamento del controllo degli equilibri finanziari.
4. I Dirigenti responsabili di settore e le P.O. rispondono direttamente e personalmente dell'attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili.

Articolo 18

REGOLAMENTAZIONE DEL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

FASI DEL CONTROLLO

1. Il controllo sugli equilibri finanziari, comprensivo delle segnalazioni obbligatorie di cui all'art. 153 del T.U.E.L., è disciplinato nel regolamento di contabilità a cui si fa rinvio, con le integrazioni previste nel presente regolamento.
2. Il controllo comporta anche la valutazione degli effetti, sul bilancio dell'ente, dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nonché la verifica degli elementi che incidono sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo all'Ente dal Patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte II° del T.U.E.L. In particolare è volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;

- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno;
 - h) limite di indebitamento.
5. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Dirigente del Settore Economico – Finanziario.
 6. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'Organo di Revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L., il Dirigente del Settore Economico – Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
 7. Il Dirigente descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale, che viene asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 8. Il Segretario Generale accerta che il controllo degli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 6.
 9. Entro 5 giorni dalla chiusura della verifica il verbale asseverato dall'Organo di Revisione ed il resoconto della verifica di cassa sono trasmesse ai Dirigenti, alle P.O. ed alla Giunta Municipale, affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.
 10. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Dirigente del Settore Economico – Finanziario, procede senza indugio alle segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153, comma 6 del T.U.E.L.

Articolo 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, verrà data comunicazione dell'approvazione del presente regolamento alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto e/o incompatibili con le presenti disposizioni.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e di disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore	PRIMO	Servizio	
Ufficio			

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 1.1 LUG. 2013

Il Responsabile
del procedimento e/o dell'istruttoria



Il Dirigente

[Handwritten signature]

SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

--

Lipari, li

Il Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 02/08/2013

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 49

L'anno duemilatredici (2013), il giorno trentuno (31) del mese di Luglio, alle ore 19:30, in Lipari Via Filippo Mancuso, nei locali messi a disposizione dal rag. Roberto Piemonte, su apposita convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lipari, con il seguente

ordine del giorno:

- **proposta di delibera consiliare per l'approvazione del regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.-**

Alla riunione sono presenti:

- Rag. Roberto Piemonte - Presidente;
- Dott. Andrea Bonfante - Componente;

ha giustificato la propria assenza l'altro componente Rag. Pietro Cucinotta.-

L'Organo di Revisione:

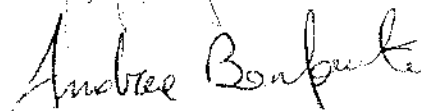
- **Vista** la proposta di deliberazione consiliare, predisposta dal Dirigente del 1° settore, pervenuta con nota prot. n.22168 del 12/07/2013, per l'approvazione del regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, allegata al presente verbale, per la quale viene richiesto il parere ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000;
- **Visto** lo schema di regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, allegato alla proposta di deliberazione;
- **Riscontrato** che la proposta di deliberazione riporta il parere favorevole, del Dirigente del 1° Settore, per quanto attiene alla regolarità tecnica così come previsto dall'art.3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n.174 che ha modificato l'art. 49 del Dlgs 267/2000 e dall'art.12 della Legge regionale n.30/2000;
- **Considerato** che per l'Ente è obbligatorio procedere all'approvazione del regolamento che disciplina i controlli interni, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000, modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito con Legge n.213 del 07/12/2012;

e s p r i m e

**parere favorevole, sulla proposta di deliberazione consiliare predisposta dal
Dirigente del 1° Settore avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la
disciplina del sistema integrato dei controlli interni.-**

La seduta ha termine alle ore 20:30, previa redazione e lettura del presente verbale.-

Il Collegio dei Revisori



Andrea Bonfante

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

PER C.C.O.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sig.ra AGOSTINA NATOLI

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

- con lettera n..... in data....., è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, il.....

Timbro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il.....

Il Segretario Comunale